

한전KDN(주) 상임감사 통 보

제 목 파견근로자 근태 관리 미흡

소 관 부 서 □□□□□처

조 치 부 서 □□□□□처(▷▷▷▷▷▷부)

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

□□□□□처(▷▷▷▷▷▷부)는 한국전력공사(이하, ‘한전’ 이라 한다.)으로부터 수주한 “ICT분야 업무위탁 용역” 영업배전분야의 전기요금 청구서 오발행 Zero 화 실현으로 적기 발행률 100% 달성을 위해 매년 ‘맞춤형청구서 전산출력 및 설비운영 인력지원’ 발주 계약체결하여 파견근로자 X명을 간접 채용하였고, ▷▷▷▷▷▷ ♥♥♥♥♥♥¹⁾에서 한전 맞춤형청구서 발행, 인편청구서 전산서식 및 소모품 조달(사업소) 등의 원활한 업무를 수행을 위해 파견근로자를 관리하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가)에 따르면 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 하고, 사용자는 계속하여 근로한

1) 전력IT운영부 서울지역 전진배치 사업장(서울시 금천구 두산로 75 흥은빌딩 2층(독산동))

기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다고 규정되어 있고, 「근로자파견 계약서」 제16조(휴일, 휴가)에 따르면 보건휴가, 경조휴가 및 「근로기준법」에 정한 휴가를 유급으로 조치한다고 명시되어 있다.

그리고, “비정규직관리 시스템 개선사항²⁾ 알림”(인사부-500(2022-02-18))에 따르면 비정규직 휴가관리, 근무시간 선택제, 근태제반계 등을 비정규직 관리시스템에 관리가 가능하도록 메뉴를 신설하였고 2022. 2. 21.부터 활용할 수 있도록 전사 알림으로 공지하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 □□□□□처는 ■■■■■관리 시스템으로 대가를 지급한 ‘■■■■■ 전산출력 및 설비운영 ■■■■■’의 파견근로자 ■■■■■를 확인하면 「근로자파견 계약서」제16조(휴일, 휴가)의 휴가기준과 비교시 연차 기준 일수를 초과한 것이 확인되었다.

파견근로자가 신청한 수기로 작성된 휴가원을 확인하면 「근로자파견 계약서」 기준에 준하여 업무담당자가 근태관리하고 있으나, 업무담당자가 월말 기성대금 지급시 계약상대자로부터 ■■■■■³⁾를 제출받아 파견근로자 X명의 근태현황을 일괄 등록하는 과정에서 착오 입력 할 것을 확인되었다.

2) 프로젝트원, 일용근로자, 파견근로자 등의 비정규직 직원의 현황, 근태, 대가, 급여 등의 종합 관리하는 시스템

3) 파견업체가 관리하고 있는 파견인력 월 근태상황부(대가 청구시 제출)

[표] 파견인력 휴가 착오 등록 현황

파견인력 성명	휴가 일자	착오 등록 현황	업무담당자
○○○	20xx. x. x.	휴가일 기재 오류(■■■ 20xx. x. x.)	○○○
	20xx. x. x.	■■■를 ■■■로 기재	
○○○ ○○○	20xx. x. x. 20xx. x. x. ~ xx. 20xx. x. x.	파견인력 간의 ■■■하여 입력	
○○○	20xx. x. x. ~xx.	■■■ ■■■를 ■■■로 기재	
	20xx. x. x. ~ xx. 20xx. x. x.	■■■휴가를 ■■■로 기재	
○○○	20xx. x. x. 20xx. x. x. 20xx. x. x.	■■■를 ■■■로 기재	
○○○	20xx. x. x. ~ xx.	휴가 x일 기재 오류(■■■ 없음.)	

파견근로자가 휴가 신청하면 업무담당자가 **인력관리** 시스템을 이용하여 휴가를 등록하고 월말 기성대금 지급시 기록된 파견근로자의 휴가내역과 근태상황부와의 연동기능을 활용하면 파견근로자의 근태 착오 입력을 사전에 예방할 수 있다고 합리적인 판단되므로, □□□□□처는 “**인력관리** 시스템 개선사항 알림” (☎☎부-500(20XX-XX-XX))을 처내 직원을 대상으로 교육이 필요하다.

관계부서 의견

□□□□□처는 파견근로자가 수기로 작성한 휴가원을 신청하면 업무담당자가 별도로 엑셀도구를 활용하여 휴가기준에 부합하게 관리하고 있지만, 업무담당자는 계약상대자의 기성대금 청구시 제출받은 **인력관리**를 참조하여 파견근로자 X명의 근태상황을 일괄 등록하는 과정에서 착오 입력을 **확인**하였고, “**인력관리** 시스템 개선사항 알림” (☎☎부-500(20XX-XX-XX)) 알림문서는 **확인**을 못하였고 진술하

였다.

향후 파견인력 근태관리는 비정규직 관리시스템을 활용하여 파견근로자 근태 면밀히 관리하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□□처장은 ■■■■■ 관리시스템을 활용한 파견인력 근태관리를 처내 전직원을 대상으로 교육하기 바랍니다.(통보)